

1. 업무개요

수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇◇◇처 ▷▷▷▷▷부, 이하 “▷▷▷▷▷부”라 함)는 ○○○○시 --구에서 하수관로 정비사업 완료 후 유입수질 상승으로 인한 처리 효율 저하, 하수발생량 증가에 따른 시설용량 부족 및 하수처리시설의 과도한 운영비를 개선하고자 “○○○○시 --공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a¹⁾)”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ○○○○시 --공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) 현황

시공업체	계약기간	공사비 (백만원)	시설규모
(주)----	0000. 0. 00. ~ 0000. 00. 00. (00개월 시운전 0개월 포함)	00,000	- 하수처리시설 증설 : 00,000톤/일 - 재이용시설 : 00,000톤/일(증설 00,000톤/일, 기존 00,000톤/일)

* 특수목적법인(SPC): ----- (주)

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정) 같은 법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정), 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사 계약을 체결한 후 설계 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 그 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

1) BTO-a(손익공유형 민자사업 방식: Build-Transfer-Operate-adjusted): 정부가 전체 민간 투자금액의 00%에 대한 원리금 상환액을 보전해 주고 초과 이익이 발생하면 공유하는 방식. 손실이 발생하면 민간이 00%까지 떠안고 00%가 넘어가면 재정이 지원. 초과이익은 정부와 민간이 0대 0 비율로 나눔.

그리고, 계약담당자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우, 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감과 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우 등에도 설계 변경을 하도록 규정되어 있다.

또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건, 제7절 계약금액의 조정에 따르면, 입찰에 참가하려는 자가 물량내역서를 직접 작성하고 단가를 적은 산출내역서를 제출하는 경우 물량내역서의 누락사항이나 오류 등으로 설계를 변경하는 경우에는 그 계약금액을 증액할 수 없다고 규정되어 있다.

☆☆ 「감독수행 업무매뉴얼」 1.3 용어의 정의, 1.3.6. 설계서에 따르면, “설계서”라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말하며, 민자사업의 경우 “설계도면, 공사시방서, 시설사업기본계획 또는 제3자 제안공고 질의·답변서”를 설계서로 규정하고 있다.

따라서, ▷▷▷▷▷부에서는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우 건설공사 시공 이전에 적정성을 검토하여 실정보고 후 발주청의 승인을 받아 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷부에서는 “●●●●시 --공공하수처리시설 증설 민간투자사업 (BTO-a)”의 비상발전기와 관련하여 [표 2]와 같이 실시설계보고서, 시방서, 내역

서 등 설계서 간 “비상 출력 용량 및 설계 사양” 일부가 불일치한 사항이 있어
기자재의 원활한 공급을 위하여 비상발전기에 대한 설계변경을 하고자 실정보고
하였다.

[표 2] 비상발전기 용량 및 형식 변경 실정보고 현황

구분	당초	변경 필요사항	비고
용량	• 실시설계보고서 및 시방서: 000kw/000kVA • 도면, 내역서, 용량계산서: 000kw/000kVA	• 실시설계보고서 및 시방서: 000kw/000kVA	
사양	• 내역서: 일반발전기 • 시방서: 저소음 내화발전기	• 내역서: 저소음 내화발전기	
공사비 (불변가기준)	00,000천원	000,000천원	(증)00,000천원

금번 종합감사 기간 중 실정보고 사항에 대하여 적정성을 검토 한 결과, 비
상발전기 용량 상이의 경우 설계도면(000kw/000kVA)과 시방서(000kw/000kVA)가
상이한 경우로서 설계도면과 시방서 중 최선의 공사 시공을 위하여 우선되어야
할 내용으로 설계도면, 공사시방서를 확정하도록 되어 있어 비상발전기 용량을
도면과 일치하도록 실시설계보고서 및 시방서를 변경하는 것으로 보고 한 실정
보고는 타당하였다.

하지만, 내역서에 비상발전기 사양이 일반발전기로 명기되어 시방서에 따라
“저소음내화발전기”로 변경이 필요하고 이로 인해 공사비(00,000천원)를 증액한다
고 보고한 실정보고의 경우 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

내역서에 비상발전기 사양을 일반발전기로 명기되어 있다고 하였으나, 확인
결과 사양에 대해서는 명기되어 있지 않고 용량만 명기되어 있었다.

그리고, 민간투자사업의 경우 내역서는 설계서에 해당되지 않아 설계변경 사유에 해당되지 않으며, 물량내역서를 직접 작성하고 단가를 적은 산출내역서를 제출하는 경우 물량내역서의 누락사항이나 오류 등으로 설계를 변경하는 경우에는 그 계약금액을 증액할 수 없어 내역서 변경으로 인한 공사비(00,000,000원)를 증액 보고한 실정보고는 부적합한 것으로 확인되었다.

따라서, ▷▷▷▷▷부에서는 내역서에 비상발전기 단가가 과소 계상되었다는 사유만으로는 계약금액을 조정 할 수 없음으로 향후 설계변경 시 공사비(00,000,000원)가 과다 계상되지 않도록 조치하여야 한다.

4. 조치할 사항

수도권서부환경본부장(◇◇◇◇◇◇처장)은 “●●●●시 --공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a)”에서 상기의 실정보고 사항은 설계변경 사유에 해당되지 않음에도 공사비를 증액한다고 보고한 사항에 대하여 설계변경 시 공사비(00,000,000원)를 증액 없이 추진하시기 바랍니다. 【시정(회수)】